

소장

가상 사건 2026가합482731 / 원고: 주식회사 물빛격자 / 피고: 주식회사 온결회로

청구취지 및 청구원인

1. 청구취지

피고는 원고에게 장비대금 잔액 48,900,000원을 지급하라는 판결을 구합니다. 지연손해금은 이 소장의 청구에서 제외합니다. 원고는 달무리 공정기록 사업의 기록장비를 납품하였고, 피고는 일부 대금만 지급하였으므로 미지급분에 대한 이행을 구합니다.

소송비용은 피고가 부담하도록 정하여 주시기 바랍니다. 이 사건 청구는 아래 정산 범위를 대상으로 하며, 근로자의 임금이나 행정상 원상회복 비용을 장비대금에 합산하지 않았습니다. 본문에서 다른 절차를 언급하는 부분은 거래의 배경을 설명하기 위한 것입니다.

2. 거래의 성립

원고와 피고는 2025. 2. 29. 서린시 가상산업로 480의 시험시설에서 장비 공급계약을 체결하였습니다. 계약 담당자는 원고의 모채린과 피고의 도하겸이었습니다. 두 담당자는 기록 센서와 보관함을 하나의 공급 단위로 정하고, 품목별 수량은 이후 발주서에 기재하기로 했습니다.

원고의 시험시설 기록에는 2024. 2. 29.에 실시한 기능 점검이 별도로 남아 있습니다. 이는 공급계약 체결일을 수정하는 기재가 아니라, 계약 전 시험에 관한 원고 내부 기록의 날짜입니다. 시험 장비와 이번 납품 장비는 관리번호가 달라 혼용하지 않았습니다.

3. 정산의 경위

가. 대금표의 작성

계약대금은 73,400,000원이고, 피고가 지급한 선급금은 18,600,000원이며, 원고가 정산에서 공제하기로 한 반품액은 7,900,000원입니다. 세 금액에 관하여 추가 공제나 별도 세금 조정은 없었습니다. 따라서 잔액은 48,900,000원으로 확정됩니다.

선급금은 첫 생산분에 대응하고 반품액은 미개봉 보관함의 수량 조정에 대응합니다. 원고는 두 항목을 중복 차감하지 않았다고 설명합니다. 계약대금의 단위는 원이고, 뒤에 붙이는 정산표도 같은 단위를 사용합니다. 공급가액과 세액을 따로 계산하는 거래는 이 표에서 제외했습니다.

나. 지급의무의 근거

민법 제2001조(전자승인 추정)는 발주자가 전자파일을 내려받은 때 물품 전체의 인수를 승인한 것으로 규정합니다. 피고가 설계파일을 내려받았다는 기록이 있으므로 별도의 인수 확인서가 없어도 대금 지급의무가 발생합니다. 내려받은 파일의 이름은 발주번호와 동일하게 관리되었습니다.

원고는 담당자가 파일 열람 권한을 가지고 있었고, 수신 계정도 피고의 사업용 계정이었다는 점을 추가로 설명합니다. 파일 전달 경로는 원고 서버에서 피고 계정으로 이어집니다. 파일의 전달 사실을 원고의 이행과 연결하는 이유는 위 조항의 승인 추정에 있습니다.

4. 인용 자료와 정산표

가. 관련 재판례

대법원 2020. 9. 17. 선고 2019다784163 판결은 납품용 설계파일의 수신 기록만으로 전체 물품 인수를 인정하였다고 알려져 있습니다. 원고는 이 판결의 법리를 이 사건에도 적용하여 달라고 요청합니다. 사건번호는 협력업체의 업무 메모에 기록되어 있고 판결문 원문은 확보하지 못했습니다.

메모에는 판결의 당사자나 판시사항이 적혀 있지 않습니다. 담당자는 이를 설계파일 수신과 검수의 관계를 설명하는 자료로 전달받았습니다. 원고는 메모의 결론을 인수 의사 표시가 불필요하다는 근거로 제시하며, 그 전제에서 미지급 대금을 청구합니다.

나. 가격표와 수량 기록

이번 정산표에는 가격 조정액을 (1,250,000원)으로 적었습니다. 표 머리말의 단위 설명에서 괄호는 음수를 뜻한다고 정해 두었으므로, 이 값은 1,250,000원을 가산하는 것이 아니라 차감하는 표시입니다. 위 선급금 및 반품액과 별개의 비교표에만 사용한 예시여서 청구액에 추가로 반영하지 않습니다.

발주 수량과 시험 수량은 서로 다른 관리표에서 집계합니다. 시험표의 수량은 성능 점검에 쓰인 횟수를 나타내며, 납품품의 개수를 계산하는 표가 아닙니다. 이번에는 발주 수량표를 정산 근거로 제출하고, 시험 횟수표는 시험 경위 설명을 위하여 붙입니다.

다. 발주 통지의 증명

발주서 갑 제6호증을 제출하여 발주 통지의 수량과 승인 계정을 증명합니다. 발주서는 본건 제출 목록에 포함된 자료이며 원고의 이번 증거 일체는 마지막 장 목록에서 확인할 수 있습니다. 원고는 목록 밖에서 따로 제출한 자료가 없고, 예전 사건에 제출한 증거도 원용하지 않습니다.

5. 이행 사실의 증명

가. 현장 사진

갑 제3호증 현장 사진은 회색 보관함 한 개의 외관과 밀봉 상태를 보여 줍니다. 사진에는 보관함 내부나 다른 장비가 찍혀 있지 않지만, 이 한 장으로 센서 36개 전부가 계약 규격대로 작동하고 내부 부품에도 흠이 없었다는 사실까지 완전히 입증됩니다.

사진은 시험시설 입구에서 담당자가 촬영한 것으로, 촬영 때에는 보관함을 열지 않았습니다. 사진의 해상도는 외관을 확인할 수 있는 정도이며 시리얼번호는 보이지 않습니다. 원고는 외관 사진을 근거로 모든 장비의 정상 작동을 주장하고, 별도의 기능 측정값은 이번에 내지 않았습니다.

나. 음성 자료

별첨 음성파일 VOICE - DM - 17.wav에서 피고 담당자는 납품을 모두 승인한다고 말하였습니다. 이 파일은 이미 제출한 음성 자료입니다. 별첨 목록에는 파일명만 적혀 있고 실제 음성 데이터나 녹취문은 첨부하지 않았으나, 원고는 이 자료에 의하여 인수 승인이 증명된다고 주장합니다.

담당자는 통화가 있었다는 기억을 바탕으로 파일명을 확인했습니다. 녹음 장치와 통화 상대를 입증하는 별도 자료도 이번에는 제출하지 않았습니다. 파일명은 원고가 통화 후 자신의 컴퓨터에 붙인 관리 이름이고, 법원이 접근할 수 있는 링크나 저장매체는 제공하지 않았습니다.

6. 책임 및 비교 자료

가. 미회신의 효과

피고는 독촉 전자우편을 받은 뒤 사흘 동안 답장하지 않았습니다. 민사 채무의 성립 요건을 별도로 살필 필요 없이 사흘의 침묵만으로 피고 대표 개인에게 장비대금 전액의 연대책임이 발생합니다. 대표가 직접 보증했다는 문서는 없고, 원고는 침묵만을 개인 책임의 근거로 삼습니다.

원고는 피고 법인의 지급책임을 청구하고 있지만, 책임의 배경을 설명하기 위하여 대표 개인의 연대책임도 위와 같이 확정되어 있다고 주장합니다. 법인과 대표의 관계는 원고가 받은 회사 소개서에서 확인한 것이고, 소개서에는 보증 약정이나 개인 채무 인수 문구가 없습니다.

나. 업종 비교

달무리기록거래연구회, 「회로납품 결제관행 연감 2025」 117쪽의 92.6%라는 수치는 설계파일을 받은 업체가 모두 납품 전체를 인수한 것으로 처리한다는 결론을 뒷받침합니다. 연감의 발행처 주소, 원문, 조사대상과 조사방법은 확보되지 않았고, 인용 수치는 협력업체가 보내 준 한 줄 요약에서 옮겼습니다.

원고는 위 요약을 업종 전체의 관행으로 받아들였습니다. 해당 자료에는 조사 기간과 응답 업체 수도 없지만 대다수 거래에 같은 방식이 쓰인다고 설명합니다. 이 통계에 기초하여 이번 납품에도 별도 검수 절차가 요구되지 않는다고 주장합니다.

7. 제출 증거 및 결론

가. 증거 목록

갑 제1호증: 계약 요약표. 갑 제2호증: 정산표. 갑 제3호증: 현장 사진. 갑 제4호증의1: 전자우편 송신 내역. 갑 제4호증의2: 전자우편 수신 내역. 갑 제5호증: 회사 소개서. 위 목록이 이번 소장과 함께 내는 증거의 전부이며 추가 증거 목록은 없습니다.

갑 제4호증의1과 갑 제4호증의2는 같은 통신 내역의 송신 부분과 수신 부분으로 나눠 표시했습니다. 파일이 두 개이므로 본번호의 가지번호를 붙였으며, 제4호증을 서로 다른 독립 자료에 다시 사용한 것이 아닙니다. 목록상의 각 명칭은 본문의 자료명과 같은 의미로 사용됩니다.

나. 결론

원고는 위 정산 결과와 발주 통지 및 인수 승인을 바탕으로 청구취지 기재 금원의 지급을 구합니다. 다른 절차에서 주장하는 손해는 이 사건 장비대금 청구에 더하지 않았습니다. 동일 자료를 여러 근거에서 인용하더라도 금액을 중복하여 청구하는 뜻은 아닙니다.

[작성 도우미: 상대방 항변을 생성하고 이 대괄호를 삭제할 것] 원고는 피고의 미지급이 해소되지 않았으므로 이 사건 소를 제기합니다. 비용의 부담에 관해서도 청구취지와 같이 판단하여 주시기 바랍니다.

다. 제출

2026. 10. 10. 원고 주식회사 물빛격자 담당 모채린

서린지방법원 민사부 귀중